

1501633-47.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... Público. Provas inseguras quanto ao roubo majorado e corrupção de menores.

Narrativa da vítima da qual se extrai a prática de um furto, cometido aparentemente por adolescente, sem a certeza da participação do réu. Ofendida que só conseguiu observar as vestes do ladrão, não confirmou a violência ou grave ameaça, nem notou a comparsaria com terceiros. Aparelho celular ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo nº 1501633-47.2022.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501633-47.2022.8.26.0536 - Nº de Controle 2022/001081

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS COSTA RAMOS e outro

Vistos.

Marcos Costa Ramos está sendo processado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos II (escalada) e IV (concurso de agentes), combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; e Nilson da Silva Leite está sendo processado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos II (escalada) e IV (concurso de agentes), combinado com o artigo 14, inciso II, bem como no artigo 307, combinados entre si na forma do artigo 69, todos do Estatuto Repressivo.

Segundo a narrativa da exordial acusatória, no dia 3 de maio de 2022, no período da manhã, na Rua Chile, no bairro Guilhermina, nesta cidade e comarca de Praia Grande, Nilson da Silva Leite e Marcos Costa Ramos, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com terceiro não identificado, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante escalada, seis barras de alumínio e fios e cabos de uma obra, avaliados em cerca de trezentos e cinquenta reais, de propriedade da vítima Construtora Sculp, representada por Wesley Garuffi Cardoso, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Encerra a denúncia dispondo que, logo depois dos fatos acima noticiados, na Delegacia de Polícia de Praia Grande, Nilson da Silva Leite identificou-se falsamente, apresentando-se com o nome de Carlos Alexandre da Silva Leite, visando ocultar sua vasta vida pregressa criminal.

A denúncia em relação ao réu Nilson foi recebida em 9 de maio de 2022 (fls.

109/110), ao passo em que a denúncia em relação ao réu Marcos foi recebida em 12 de maio de 2022 (fls. 132/133).

Os réus foram citados (fls. 141 e 148), apresentando resposta à acusação às fls. 152/153.

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima e uma testemunha; ao final, o réu Nilson foi interrogado, sendo decretada a revelia do corréu Marcos, que, por isso, não foi interrogado. Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público ofertou seus memoriais às fls. 204/211 e requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia.

A Defesa pugnou em suas alegações finais acostadas às fls. 228/249, pela absolvição ou, subsidiariamente, em caso de condenação, o afastamento das qualificadoras da escalada e do concurso de pessoas, a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, a redução da pena em grau máximo em virtude da tentativa, o estabelecimento de regime diverso do fechado e, quanto ao réu Marcos, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, assim como a do crime de falsa identidade, restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1 e 33), boletim de ocorrência (fls. 11/13 e 40/42), auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls. 14/17), legitimação (fls. 26/27), bem como pela prova oral coligida. A autoria é certa.

Ouvido em juízo, o ofendido afirmou que foi informado que havia movimentação no terreno e que havia três bicicletas próximas. No local dos fatos, verificou que havia três pessoas, mas uma delas se evadiu, tendo sido duas pessoas detidas.

Tentaram subtrair algumas barras metálicas, fios e cabos. Não visualizou o acesso à obra, mas acredita que tiveram que escalar os tapumes, pois não teve arrombamento. As bicicletas estavam encostadas no poste e não aparentavam servir de suporte para pular o muro. Não conseguiram retirar objeto algum da obra. Em juízo, reconheceu o acusado como aquele que foi detido no interior da obra. Não é comum que catadores ingressem no local para colher objetos recicláveis. Não teria como saber se no local estaria ocorrendo uma demolição ou uma construção sem que fossem lá para observar.

A testemunha Luísa Cavalcante de Andrade, policial militar, disse que foi irradiado pelo COPOM a notícia de que havia duas bicicletas próximos a uma obra, cujos proprietários haviam ingressado no local. Em diligência, avistaram um indivíduo correndo e o funcionário da obra o apontou como um dos responsáveis pela subtração. Realizada a abordagem, durante a entrevista populares informaram que havia outra pessoa dentro da casa, sendo realizado, após a chegada do apoio, o cerco das imediações, oportunidade em que um indivíduo saiu de dentro da obra e confessou que ingressou no local para furtar. Durante a abordagem, o réu Nilson se apresentou como Carlos Alexandre, tendo sido apurada sua verdadeira identidade apenas na delegacia. A denúncia informava que eram dois indivíduos, mas o funcionário da obra disse que eram três.

Interrogado em juízo, o acusado Nilson asseverou que se identificou com outro nome, pois havia outras pessoas dentro do local dos fatos. Pulou o tapume para ver o que havia de sucata, pois eram objetos abandonados, frutos de demolição. Correu e se escondeu dentro de uma casa, devido ao fato de que havia avistado um funcionário com uma arma na mão, tendo inclusive gritado “eu estou aqui” após a chegada da polícia e, apesar disso, foi agredido pelo funcionário, o qual quebrou seu óculos. Não estava com bicicleta, mas, sim, sua carroça, esta a cem metros do local. Estava sozinho e não agia em conjunto com os outros cinco indivíduos. Usou o nome do seu irmão no momento da prisão.

O réu Marcos, por outro lado, não foi interrogado em juízo, tendo, em sede inquisitiva (fls. 7), narrado que pulou o tapume da obra, pois as casas ali existentes serão demolidas e, por haver outras pessoas pegando alguns ferros no local, decidiu escalar o local para pegar alguns objetos. Não sabia que eram bens

da obra. Agiu sozinho.

A negativa expressa pelos acusados acerca da prática do crime de furto não convence e, por isso, deve ser rechaçada, porquanto não se mostra crível que os réus não tivessem o dolo de subtração de coisa alheia móvel, agindo sob a figura do erro do tipo, eis que, além de não ser uma conduta usual o ingresso em tais locais, conforme relatos do representante da vítima, o acolhimento da referida tese ensejaria em uma chancela estatal à prática de furtos em construções; ora, caso fosse outra solução adotada, bastaria a singela afirmação de que acreditará que o local iria ser demolido, o que soa como absurdo.

De outra sorte, os réus foram flagrados no interior da obra com os objetos separados e prontos para serem surrupiados, o que se faz suficiente para albergar a prolação de um édito condenatório pela prática do crime de furto.

Axiomático o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas, porquanto três foram os responsáveis pela tentativa de subtração, não sendo crível que tenham agido isoladamente, mas ao mesmo tempo, mormente se considerar a notícia de que as três bicicletas estavam encostadas no poste próximo a obra, sendo relevante destacar que a versão apresentada pelo réu Nilson de que não possuía bicicleta se mostrou mendaz, dada a ausência de notícia de apreensão de sua suposta carroça e do silêncio em solo policial (fls. 8). Contudo, finda a instrução probatória, não restou comprovada a qualificadora da escalada, porquanto o laudo pericial descreve que a "Área não Ocupada - Obra/Construção, vedado em seu perímetro por placas metálicas que caracterizavam área murada de altura superior a cerca de 1,70m" (fls. 223, in litteris), não possuindo qualquer ofendículo, daí porque não se verifica a necessidade de um esforço incomum.

Outrossim, inexorável a condenação do réu Nilson pelo crime de falsa identidade, porquanto se identificou com o nome de seu irmão, inclusive na delegacia, conforme se observa do auto de prisão em flagrante (fls. 1), termo de interrogatório (fls. 8), nota de culpa (fls. 10), boletim de ocorrência (fls. 11/13), dentre outras peças constantes no caderno investigativo. E nem se alegue a atipicidade da conduta, eis que tal ato não está inserido no direito de autodefesa do réu, mormente quando ele se utiliza desse subterfúgio para ocultar passado criminoso. Não se pode perder de vista que o exercício de autodefesa não é ilimitado e certamente a Justiça Pública não pode chancelar o delito de falsa identidade por quem queira esconder um passado de crimes e, ainda mais gravemente, viver em constante elo com a criminalidade. Do mesmo modo, a possibilidade de descoberta do delito, por meio de colheita de impressões dactiloscópicas, não torna o crime impossível. Nesse sentido:

"Apelação criminal. Sentença absolutória. Inconformismo do Ministério Público. Provas inseguras quanto ao roubo majorado e corrupção de menores. Narrativa da vítima da qual se extrai a prática de um furto, cometido aparentemente por adolescente, sem a certeza da participação do réu. Ofendida que só conseguiu observar as vestes do ladrão, não confirmou a violência ou grave ameaça, nem notou a comparsaria com terceiros. Aparelho celular recuperado após ser encontrado na posse de adolescente. Réu que nega o crime. Dúvida que milita em seu favor. Absolvição ratificada. Condenação por falsa identidade, por outro lado, que é de rigor. Atipicidade. Não configuração. Não integra a garantia da ampla defesa atribuir-se falsa identidade como medida de autodefesa. Crime impossível não evidenciado. Dolo certo. Apelo ministerial provido em parte, para condenar o réu como incurso no art. 307 do Código Penal." (TJSP; Apelação Criminal nº 1508176-74.2019.8.26.0050; Rel. Des. Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/08/2022; Data de Registro: 22/08/2022)

Do exposto, superados os questionamentos mais apurados da defesa, e diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal dos acusados, de modo que a condenação é de rigor, restando a individualização da pena, o que faço a seguir.

I) Em relação ao réu Marcos Costa Ramos.

Na primeira fase da dosimetria, não há circunstância apta a aumentar a pena, motivo

pelo qual fixo-a no mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, estes no unitário e mínimo legal. Em segunda fase de aplicação da pena, não há agravantes e nem atenuantes a serem consideradas.

Em última fase, reconhecendo a incidência do artigo 14, inciso II, do Código Penal, valendo-me de critério proporcional, tendo em vista o iter criminis da conduta do acusado, reduzo a reprimenda pela metade, a qual resulta em 1 (um) ano de reclusão, e o pagamento de 5 (cinco) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Na falta de outras causas modificadoras, torno definitiva a pena sobredita.

A pena corporal deverá ser cumprida em regime aberto (artigo 33, § 2º, "c", do CP), sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena aplicada, motivo pelo qual poderá apelar em liberdade.

II) Em relação ao réu Nilson da Silva Leite.

a) Em relação ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Na primeira fase da dosimetria, considerando os maus antecedentes que o acusado ostenta (fls. 72/73 - processos nº 295/1998, 319/2000, 600/1999, 155/2005 e 9122/2009), arbitro penas de 3 (três) anos de reclusão, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Isso porque, consoante remansosa jurisprudência e a teor do julgado pelo Pretório Excelso Supremo Tribunal Federal no RE nº 593.818/SC, com repercussão geral reconhecida - Tema 150, não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Vale lembrar, por oportuno, que a folha de antecedentes é apta a demonstrar os maus antecedentes e a reincidência. Nesse sentido:

"PENAL. APELAÇÃO. FURTO. CONDENAÇÃO LEGÍTIMA. PENAS BEM DOSADAS. ADEQUADA FOLHA DE ANTECEDENTES PARA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. 1. Sem impugnação, mantida a condenação, porque legítima em razão das provas carreadas aos autos. 2. Maus antecedentes e reincidência bem comprovados com Folha de Antecedentes, que, com indicação do trânsito em julgado dos processos indicados, é documento oficial, com presunção de veracidade, hábil à prova daquelas circunstâncias." (TJSP; Apelação nº 0084300-27.2009.8.26.0050; Rel. Des. Alcides Malossi Júnior; 8ª Câmara de Direito Criminal; Barra Funda; j. 03/09/2015).

Em segunda fase de aplicação da pena, verifica-se que o réu é reincidente (fls. 51 - processo nº 1502220-06.2021.8.26.0536), pelo que majoro a pena em 1/6, a qual resulta, pois, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Em última fase, reconhecendo a incidência do artigo 14, inciso II, do Código Penal, valendo-me de critério proporcional, tendo em vista o iter criminis da conduta do acusado, reduzo a reprimenda pela metade, a qual resulta em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, e o pagamento de 8 (oito) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Na falta de outras causas modificadoras, torno definitiva a pena sobredita.

b) Em relação ao crime de falsa identidade.

Na primeira fase da dosimetria, considerando os maus antecedentes que o acusado ostenta (fls. 72/73 - processos nº 295/1998, 319/2000, 600/1999, 155/2005 e 9122/2009), arbitro penas de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Em segunda fase de aplicação da pena, não obstante patente a reincidência (fls. 51 - processo nº 1502220-06.2021.8.26.0536), a confissão deve compensar aquela agravante, a teor do julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nº 1.947.845/SP e 1.931.145/SP, com repercussão geral reconhecida - Tema 585, daí porque mantenho a pena fixada em primeira fase.

Em última fase, não há outras causas modificadoras, daí porque torno definitiva a pena sobredita.

Considerando o concurso material, as penas supra devem ser somadas, resultando assim em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e o pagamento de 8 (oito) dias-multa, estes pelo mínimo unitário

legal. Não obstante, a pena de detenção deve ser executada após o cumprimento da pena de reclusão.

Não obstante o quantum da pena autorize a imposição de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, o certo é que o acusado é reincidente e possui vasta folha de antecedentes, o que reclama, excepcionalmente, a aplicação do mais gravoso dos regimes, ante o contumaz envolvimento em crimes que atingem o patrimônio alheio, corroem a paz e a ordem pública e conturbam o ânimo da sociedade, o que reclama medida mais dura, seja na esperança de ressocialização do acusado, que infelizmente já demonstrou que, a depender de seu livre arbítrio, tal não ocorrerá, ou pelo menos para permitir que a sociedade tenha um criminoso a menos nas ruas por um lapso temporal mais significativo, e assim tentar ainda impedir a corrosão tão avançada da noção que o cidadão tem de segurança pública. Pelos mesmos motivos, se mostra incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis.

Detração e eventual progressão de regimes constituem institutos próprios da execução penal, e em tal âmbito devem ser aferidos, ainda mais porque para a progressão se faz necessário o exame de requisitos subjetivos do reeducando, não disponíveis ao Juízo do processo de conhecimento, sem falar que tal providência implicaria também em ofensa ao princípio do Juiz natural.

Persistentes as razões que ensejaram a custódia cautelar, o caso é de manter o sentenciado no cárcere, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal, o que faço para condenar Marcos Costa Ramos como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 5 (cinco) dias-multa, estes no unitário e mínimo legal. Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistentes na prestação de serviços comunitários, pelo período da pena aplicada, à entidade a ser fixada na fase de execução. Outrossim, julgo parcialmente procedente a ação penal, o que faço para condenar Nilson da Silva Leite como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, bem como no artigo 307, combinados entre si na forma do artigo 69, todos do Estatuto Repressivo, às penas de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 8 (oito) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. A pena de detenção deve ser executada após o cumprimento da pena de reclusão.

Recomende-se o réu Nilson na prisão onde se encontra.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno os acusados ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a eles defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Considerando que eventual recurso sobre a sentença condenatória não terá efeito suspensivo, em atenção à Resolução nº 19 do Conselho Nacional de Justiça, em havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e encaminhe-se à VEC a fim de permitir a transferência do sentenciado Nilson a estabelecimento penal compatível com o regime que lhe foi imposto, bem como a apreciação de eventuais benefícios da execução penal.

(c) Após o trânsito em julgado: (c.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (c.2) expeça-se a definitiva guia para execução da pena; e (c.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P.I.C.

Praia Grande, 26 de setembro de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA